TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°175-2026*

Santiago, treinta de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A foja 141, reclaman doña Graciela Ignacia Andrade Pacheco, candidata a diputada por el Distrito N°28 en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, y su administradora electoral, doña Cecilia Angélica Delgado Silva, contra la resolución N°G1283, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales, rechazó un gasto de $3.570.000 y ordenó restituir al Fisco $3.022.660. El recurso se presentó por el sistema del Servicio Electoral el nueve de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 157). Sostienen que la factura N°246 de Vufalo SpA, a la que se refiere la resolución, no corresponde a la candidatura, y piden "tener en cuenta que la Factura N° 246, no pertenece a nuestros gastos" (fojas 141 y 150);

2°) Que, la observación N°2 recae sobre un gasto declarado en el formulario por $3.570.000, que el Servicio Electoral estimó comprendido en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 y no informado antes del día de la elección (foja 92). Ese gasto, el único de ese monto en la cuenta, corresponde a la factura N°488 de Agencia de Publicidad Raúl Guillermo Sonn Delgado E.I.R.L., de trece de noviembre de dos mil veinticinco, por una "campaña comunicacional" de la candidata "en medios digitales - medios tradicionales - diseño gráfico - fotografía y audiovisual" (fojas 32, 68 y 69). Al responder, la administradora electoral acompañó el informe final de la campaña, sin explicar por qué el gasto no se informó (fojas 99 y 101 a 117). El Servicio Electoral mantuvo la observación y rechazó el gasto por no haberse informado (considerando 7°, foja 132); pero en ese considerando lo atribuye, por error, a "Vufalo SpA" y a su "Factura N°246", y alude a una respuesta distinta de la que consta en el expediente;

3°) Que, las reclamantes tienen razón en que la factura N°246 de Vufalo SpA no corresponde a su candidatura: no figura en la cuenta ni la mencionó el oficio de observaciones (fojas 30, 32 y 92). Ese error, sin embargo, no altera lo resuelto, porque el gasto observado y rechazado, por $3.570.000, es el de la factura N°488, que las propias reclamantes reconocen como suya (fojas 142 y 147). Se trata

del pago de los servicios de una agencia de publicidad prestados a la candidatura, de la letra d) del artículo 2; supera las treinta unidades de fomento por proveedor único y, conforme al artículo 44 bis, debía informarse antes del día de la elección. No consta que se haya informado, pues entre los certificados de la cuenta no está el de ese informe (fojas 14 a 16), y las reclamantes no afirman haberlo hecho. El inciso quinto del artículo 47 dispone que el gasto no informado se rechaza y no puede considerarse en la cuenta (Roles N°752, N°1.551, N°1.370 y N°1.837-2025). Por eso, la observación se mantiene, y se precisa que el gasto rechazado corresponde a la factura N°488 de Agencia de Publicidad Raúl Guillermo Sonn Delgado E.I.R.L., y no a la factura N°246 de Vufalo SpA; y

4°) En consecuencia, el gasto rechazado se mantiene en $3.570.000, el 53,9% de los $6.622.162 declarados y el 50,5% de los $7.069.762 que suman los gastos de la cuenta después de las correcciones contables del Servicio Electoral (considerando 8°, fojas 133 y 134). Esos porcentajes superan el veinte por ciento que este Tribunal ha considerado para estimar configurada una omisión grave en los términos del artículo 50 de la Ley N°19.884 (Roles N°1.667-2025 y N°1.725-2025); por lo tanto, subsiste el rechazo de la cuenta. Rechazada la cuenta, no procede reembolso (artículo 17 de la misma ley), que, por lo demás, no se solicitó (considerando 9°, foja 134). La restitución al Fisco de $3.022.660, que el Servicio Electoral funda en el rechazo de ese gasto (considerando 11°, foja 134), no se altera, porque la observación que la sustenta se mantiene y la reclamación no la impugna (Rol N°1.344-2025).

Por estas consideraciones, ***se rechaza la reclamación*** deducida por doña Graciela Ignacia Andrade Pacheco y doña Cecilia Angélica Delgado Silva contra la resolución N°G1283, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, y se precisa que el gasto rechazado corresponde a la factura N°488 de Agencia de Publicidad Raúl Guillermo Sonn Delgado E.I.R.L.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°175-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 30/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 30/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 30/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°175-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 30 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 30/10/2026

88F5669B-9965-4182-A624-2D1848360468

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.